La preuve extrinsèque et le contrat écrit

Droit anglais des contrats | Guide d’étude | Parol Evidence Rule

1. Quand l’écrit consigne l’intégralité de l’accord

Si les parties ont entendu consigner toutes leurs stipulations expresses dans un ou plusieurs documents, les éléments extérieurs à ces documents sont en principe irrecevables lorsqu’ils visent uniquement à compléter, modifier ou contredire ces stipulations. Il peut s’agir de déclarations orales, de courriels antérieurs ou de projets.

Un écrit détaillé et signé constitue un indice sérieux de son exhaustivité. Le juge peut examiner des éléments extérieurs pour déterminer si l’écrit consigne l’accord dans son intégralité. Le contrat peut comporter des stipulations à la fois écrites et orales.

> Il faut d’abord préciser l’objet de la preuve. S’agit-il d’établir que l’écrit est partiel ou de modifier les stipulations d’un écrit complet ? La recevabilité peut dépendre de cette distinction.

2. L’interprétation des termes retenus par les parties

Le juge peut tenir compte du contexte objectif pertinent qui était raisonnablement accessible aux deux parties. Les propos et actes intervenus pendant les négociations sont généralement écartés lorsqu’ils servent à déduire le sens du texte définitif, comme le confirme l’arrêt *Chartbrook*.

Une clause d’intégralité (*entire agreement clause*) peut confirmer que l’écrit contient tous les engagements et empêcher d’invoquer une promesse accessoire antérieure. Son effet dépend de sa rédaction. L’exclusion de la responsabilité pour *misrepresentation* relève d’une analyse distincte.

3. J Evans et la promesse d’un arrimage sous pont

J Evans & Son (Portsmouth) Ltd v Andrea Merzario Ltd [1976] 1 WLR 1078

Un transitaire a convaincu Evans d’accepter le transport par conteneurs en promettant oralement un arrimage sous pont. Un conteneur renfermant une machine a été arrimé sur le pont et perdu en mer. Le transitaire a invoqué des conditions générales écrites limitant sa responsabilité.

La Cour d’appel a jugé la promesse contraignante. Le juge Roskill a retenu un contrat en partie oral et en partie écrit. Lord Denning a analysé la promesse comme un engagement accessoire distinct. Les conditions générales ne protégeaient pas le transitaire contre les conséquences de ce manquement précis.

Les usages de la preuve extrinsèque

1. Trois objets de preuve

Établir un usage. Dans *Hutton v Warren*, un usage agricole local fondait le droit du fermier sortant à une indemnité pour les semences et le travail fournis. Cet usage comblait une lacune et restait compatible avec les stipulations expresses du bail.

Demander la rectification de l'écrit. En cas d'erreur commune, les échanges antérieurs peuvent établir une intention commune manifestée par les parties et maintenue lors de la signature, que l'écrit a mal transcrite. La rectification permet alors, si elle est accordée, de corriger l'acte.

Établir une condition de prise d'effet. Dans *Pym v Campbell*, une preuve orale montrait que l'accord signé devait prendre effet seulement après l'approbation de l'invention par un ingénieur désigné. La preuve portait sur la naissance du lien contractuel.

2. Application à un contrat de maintenance

Un contrat de maintenance fixe le prix mensuel et les prestations, sans préciser de durée. Avant la signature, les deux parties ont confirmé par courriel qu'elles convenaient de douze mois. Le client invoque ces courriels pour établir une durée minimale.

> Le juge examine d'abord si les parties ont voulu consigner l'intégralité de l'accord dans l'écrit signé. Si cet écrit est partiel, les courriels peuvent établir la durée convenue séparément. Si l'écrit devait contenir toutes les stipulations expresses, les courriels ne peuvent en principe y ajouter une durée. Le silence de l'écrit s'apprécie au regard de sa rédaction, d'une éventuelle clause d'intégralité et des autres preuves.

Jurisprudence et sources

Royal National Lifeboat Institution v Bushaway UKEAT/0719/04 (22 April 2005), [23]-[24]

J Evans & Son (Portsmouth) Ltd v Andrea Merzario Ltd [1976] 1 WLR 1078

Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd [2009] UKHL 38, [28]-[48]

AXA Sun Life Services plc v Campbell Martin Ltd [2011] EWCA Civ 133

Hutton v Warren (1836) 1 M & W 466

FSHC Group Holdings Ltd v GLAS Trust Corporation Ltd [2019] EWCA Civ 1361

Pym v Campbell (1856) 6 E & B 370